

ORDENANZA MUNICIPAL

N° 001-2025

Tacna, 19 FEB 2025

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Tacna, en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de febrero del 2025, aprobó el Dictamen N° 003-2025-CAPyP/CN/MPT de fecha 06 de febrero del 2025, de la Comisión de Administración, Presupuesto y Planificación, para **"APROBAR LA MODIFICACION DEL DERECHO DE TRAMITE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ITSE EN EL TUPA VIGENTE PAROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N°24-2021-MPT"**, y;

CONSIDERANDOS:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N°30305, la que precisa que las Municipalidades son Gobiernos Locales con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que según lo anotado por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de conformidad con el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, refiere: *"Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio"*.

Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sobre normas municipales indica: *"Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (...)"*.

Que, de conformidad con lo establecido en el TÚO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, refiere en el Artículo 66°: *"Conforme a lo establecido por el numeral 4 del Artículo 195° y por el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley. En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales: a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por el presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. (...)"*.

Que, el Artículo 53° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala: 53.6. *Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se precisa los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos, y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación. La aplicación de dichos criterios, procedimientos y metodologías es obligatoria para la determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para todas las entidades públicas en los procesos de elaboración o modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar derechos de tramitación menores a los que resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías aprobados según el presente artículo. (...)"*.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 024-2024 de fecha 29 de diciembre del 2021, el Concejo Municipal Provincial, aprueba la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Tacna, así como los requisitos, plazos y derechos, según lo establecido en el artículo 43° del D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

ORDENANZA MUNICIPAL

N° 001-2025

Que, mediante Informe N°121-2024-AITSE-SGGRD-GDU/MPT de fecha 21 de octubre del 2024, el Área de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones, informa que, mediante el documento del Memorandum Circular N° 074-2024-OGPPYM/MPT se ha dispuesto la implementación del nuevo TUPA contenido en la Ordenanza Municipal N° 024-2021, donde se encuentra los nuevos procedimientos administrativos del Área de ITSE a implementar y aplicar, entre otros. Como se podrá apreciar de los procedimientos evaluados se tiene que los riesgos alto y muy alto han sufrido incrementos excesivos, considerando el alza muy elevado a lo aplicado actualmente según el último TUPA. Por la cual, se sugiere un reajuste a los montos considerados, se propone lo siguiente: RIESGO ALTO: S/ 413.30. RIESGO MUY ALTO: S/ 826.60.

Que, mediante Informe N°799-2024-SGGRD-GDU/MPT de fecha 21 de octubre del 2024, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre, concluye que, de la evaluación y análisis técnico legal conforme a la normativa sobre la materia, es de OPINION Y SE REALICE un REAJUSTE (rebaja) en los montos considerados en la O.M. 024-2021, respecto a los pagos por derechos por trámite de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones en el Riesgo Alto y Riesgo Muy Alto, modificación que deberá hacerse mediante Decreto de Alcaldía, a fin de no perder la motivación de los usuarios de formalizar su trámite ITSE de conformidad al D.S. 002-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de ITSE, de acuerdo a la siguiente propuesta: RIESGO ALTO: S/. 413,30, RIESGO MUY ALTO S/. 826.60.

Que, mediante Informe N°793-2024-GDU/MPT de fecha 20 de noviembre del 2024, la Gerencia de Desarrollo Urbano, concluye que, el Área ITSE solicita que se modifique los montos de Riesgo Alto y Riesgo Muy Alto, toda vez que existen reclamos de los administrados. Por lo que, da validez a la propuesta presentada por la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, referido a la disminución de las tasas de tramitación de las ITSE Riesgo Alto y Riesgo Muy Alto, buscando el beneficio de los Administrados.

Que, mediante Informe N° 452-2024-OGPPyMIO/MPT de fecha 02 de diciembre del 2024, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, concluye que, es PROCEDENTE la solicitud realizada por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Gerencia de Desarrollo Urbano y otorga OPINIÓN FAVORABLE para la disminución de los derechos de tramitación de los siguientes procedimientos: Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo alto (Código:PE65785E631) e Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto (Código: PE657857F96).

Que, mediante Informe N° 960-2024-OGAJ/MPT de fecha 13 de diciembre del 2024], la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que, PROCEDE, mediante ORDENANZA, MODIFICAR las tasas: derechos de trámite de los procedimientos contemplados en el TUPA, aprobado por la OM. N°24-2021-MPT, ITSE código PE65785E631- Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de Inspección clasificados con NIVEL DE RIESGO ALTO: al derecho de trámite de: S/ 413,30, Procedimiento ITSE código PE657857F96 - Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de Inspección clasificados con NIVEL DE RIESGO MUY ALTO: al derecho de trámite de: S/ 826.00, al amparo del artículo 53.6 del TUO Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, con Dictamen N° 003-2025-CAPyP/CM/MPT de fecha 06 de febrero del 2025, la Comisión de Administración, Presupuesto y Planificación, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente administrativo, APRUEBA LA "PROPUESTA DE MODIFICACION DEL DERECHO DE TRAMITE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ITSE EN EL TUPA VIGENTE APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 24-2021-MPT. CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: > ITSE código PE65785E631 - Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de Inspección clasificados con NIVEL DE RIESGO ALTO, de S/ 826.60 a S/ 413.30. > ITSE código PE657857F96 - Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de Inspección clasificados con NIVEL DE RIESGO MUY ALTO, de S/ 1,420.00 a S/ 826.60. De conformidad a lo expuesto en los Informes Técnicos, Legales y de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Estando a las facultades otorgadas por la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanzas Municipales N°003-2024 y sus modificatorias; con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, con voto UNANIME de los miembros presentes del Concejo Municipal Provincial de Tacna, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

N° 001-2025

ORDENANZA QUE MODIFICA EL DERECHO DE TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) VIGENTE, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 24-2021-MPT

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL DERECHO DE TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE), EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) VIGENTE, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 24-2021-MPT, QUE QUEDARA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

N°	DENOMINACION	CODIGO TUPA VIGENTE	PAGO DE DERECHO DE TRAMITACION S/
1	Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo alto.	PE65785E631	413.30
2	Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto.	PE657857F96	826.60

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SUBSISTENTE EN TODO LO DEMAS QUE CONTIENEN LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 24-2021-MPT, EN TANTO NO SE OPONGA A LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL.

ARTICULO TERCERO: LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO ENCARGADO DE LOS AVISOS JUDICIALES DE LA LOCALIDAD TACNA.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR A LA OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA LA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA: WWW.MUNITACNA.GOB.PE.

POR LO TANTO: MANDO, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c.: Alcaldía
GM
OGAJ
OGPyMI
GDU
SGGRD
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Cnl PNP(r) PASCUAL MILTON GUISA BRAVO
ALCALDE